

1508928-38.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... o local e para dar início ao roubo, o reconhecimento foi realizado primeiro sem máscara e após sem máscara, a pedido da defesa. Afirmou que estavam em suas atividades laborais, momento em que um indivíduo entrou na loja passando-se por cliente, dando início ao roubo. Afirmou que foram praticados diversos roubos no local, cerca de três, mas apenas foi testemunha neste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508928-38.2021.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508928-38.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2082274/2021 - 05º D.P.

GUARULHOS, 16968374 - 05º D.P. GUARULHOS, 3300/20/207 - 05º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 4 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

O réu VALDECIR DE SALES VIRGINIO foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 1h04min, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, nº 2930, São Judas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo em face de Eliane Souza Leite e Harrison Guarda Muniz da Silva, a quantia de R\$ 422,00 em espécie, 51 medicamentos de marcas diversas acondicionados no refrigerador da loja, avaliados em R\$19.641,96, 568 produtos dermocosméticos de marcas variadas, mencionados no boletim de ocorrência, avaliados em R\$67.049,40, de propriedade da empresa Raia Drogasil S/A (cf. boletim de

ocorrência a fls. 3/5 e autos de reconhecimento de pessoa a fls. 8/9 e 11/12). Segundo apurado, o denunciado e outros três indivíduos ajustaram-se previamente a fim de praticar o roubo à farmácia Raia Drogasil S/A. Para tanto, eles se dirigiram à farmácia situada no local dos fatos, ocasião em que VALDECIR ingressou no estabelecimento, passando-se por cliente, para verificar o movimento. Em seguida, VALDECIR, fazendo menção de estar armado, anunciou o roubo e os três comparsas desconhecidos também ingressaram na loja para dar cobertura à ação criminosa. Os roubadores determinaram a entrega dos valores que estavam no cofre do estabelecimento e dos medicamentos acondicionados no refrigerador, assim como subtraíram produtos e medicamentos das gondolas da loja, e deixaram o local em seguida. Os fatos foram noticiados à polícia que realizou diligências e conseguiu obter fotografias de agentes envolvidos em crimes com o mesmo modo de execução, as quais foram submetidas às vítimas, que reconheceram o denunciado como um dos roubadores (fls. 8/9 e 11/12).

Aditamento da denúncia (fls. 42-44).

A denúncia e aditamento foram recebidos em 08 de abril de 2021 (fls. 48-49), apresentando resposta à acusação (fls. 50-54).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 79-83).

Designada audiência foram ouvidas as testemunhas Harrison, Eliane e Rosevaldo e o réu foi, ao final, interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requer o aumento na primeira fase, diante da personalidade desviante, na segunda fase ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase requer a aplicação da majorante pelo concurso de agentes, bem como o concurso de formal de crimes.

Por sua vez, a defesa nas alegações finais impugnou o reconhecimento, defendeu a absolvição por falta de provas. Em caso de condenação, afirma que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos, modus operandi e o lapso temporal entre o caso dos autos e aquele, sendo este o juízo prevento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03-05 e 19-24), auto de reconhecimento (fls. 08-09 e 11-12), relatório final (fls. 33-35), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Passo ao exame da autoria.

A testemunha Eliane Souza Leite reconheceu o réu como o autor do crime, primeiro de máscara e após sem máscara. Relatou que labora na farmácia Droga Raia, que o réu entrou no local se passando por cliente e em seguida mediante grave ameaça anunciou o roubo. Logo após, entraram mais homens desconhecidos, os quais subtraíram diversos itens da loja, como produtos de geladeira, dermocosméticos, e mais o valor em dinheiro no cofre, sendo mais de R\$ 50.000,00. Afirmou ter acompanhado dois roubos com este réu, que apenas foi testemunha neste processo. Que o réu estava vestido com uma camiseta cinza, calça jeans e tênis. Que o reconhecimento foi realizado na delegacia por meio de fotos, havendo filmagem na loja, que como o réu sempre foi o primeiro a chegar era fácil realizar o reconhecimento. Afirmou que recebeu fotos de alguns indivíduos pelo celular enviada por agente da polícia civil e reconheceu o réu.

A testemunha Harrison Guarda Muniz exercia a função de supervisor na Drogaria e reconheceu o réu em audiência como sendo ele o que entrou para reconhecer o local e para dar início ao roubo, o reconhecimento foi realizado primeiro sem máscara e após sem máscara, a pedido da defesa. Afirmou que estavam em suas atividades laborais, momento em que um indivíduo entrou na loja passando-se por cliente, dando início ao roubo. Afirmou que foram praticados diversos roubos no local, cerca de três, mas apenas foi testemunha neste processo, não se recordando exatamente dos itens em razão do tempo, mas eram subtraídos diversos itens, entre eles, produtos dermocosméticos, medicamentos de geladeira e o dinheiro do caixa e cofre que havia na loja. Descreveu que no dia em que foi até a delegacia prestar o depoimento e

fazer o reconhecimento teve acesso aos alguns papéis na Delegacia, que o reconhecimento foi realizado por meio de fotos na Delegacia.

A testemunha Rosevaldo dos Santos Oliveira, policial civil, afirmou que o réu praticou vários roubos, que tentavam identificá-lo, até que o réu foi preso em outra ocorrência, momento em que as vítimas identificaram o réu. Que não se lembra o que foi levado naquela data, que pelo o que lembra o réu era aquele que chegava no estabelecimento e anunciava o roubo. Que o reconhecimento foi realizado por fotos, que o réu já estava preso por outro processo, que não se lembra se fotos foram enviadas para as vítimas, que não se lembra se o reconhecimento foi realizado com ou sem máscara.

O réu Valdecir de Sales Virginio disse não ter nada para esclarecer sobre os fatos, preferindo permanecer calado.

Diante da prova colhida em audiência e demais elementos presentes nos autos, a autoria do crime é certa apenas em relação ao réu Valdeci, que agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com três outros agentes, que não foram identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo em face de Eliane Souza Leite e Harrison Guarda Muniz da Silva, a quantia de R\$ 422,00 em espécie, 51 medicamentos de marcas diversas acondicionados no refrigerador da loja, avaliados em R\$19.641,96, 568 produtos dermocosméticos de marcas variadas, mencionados no boletim de ocorrência, avaliados em R\$67.049,40, de propriedade da empresa Raia Drogasil S/A.

Não possui razão a defesa ao impugnar o reconhecimento, tendo em vista que o reconhecimento realizado em juízo respeitou, com exatidão o disposto no art. 226 do CPP, sendo confirmados os elementos informativos do inquérito policial pela prova produzida em juízo, com observância ao contraditório e ampla defesa. Destaca-se que eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, tendo em vista que, durante a fase judicial, inexistiu mácula. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a

competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n.

5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato.

VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinião delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória.

VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do

processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (art. 155, §§1º e 4º, I, do CP) – Preliminar – Nulidade do reconhecimento extrajudicial fotográfico – descabimento – Reconhecimento efetivado em sede policial que foi corroborado pelas firmes declarações prestadas em juízo – Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP não macula a prova – O reconhecimento fotográfico é plenamente válido como elemento de prova, mormente quando ratificado em juízo – Mérito – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Provas oral e técnica que comprovam a presença das qualificadoras, não vingando o pedido de afastamento – Condenação preservada – Pena inalterável – Confissão já considerada e compensada com a reincidência na origem – Regime semiaberto único adequado – Ante a reincidência em crime igualmente patrimonial, a substituição da pena corporal não se mostra recomendável – Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0010538-94.2016.8.26.0320; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021).

Ademais, é preciso ponderar que as testemunhas que trabalhavam na Drogaria afirmaram terem sido apresentadas diversas fotos e não apenas a do réu; bem como deve ser considerado que na época dos fatos as restrições impostas em razão da pandemia não permitiam a realização de diversas atividades de forma presencial, sendo necessárias adaptações à conjuntura que se apresentou. No mesmo sentido, não se pode olvidar que, em juízo, o reconhecimento foi realizado, sem sombra de dúvidas, sendo respeitadas as disposições do Código de Processo Penal, além do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, em relação aos argumentos da defesa pelo acesso da testemunha Harrison ao processo, destaca-se que a testemunha relatou ter tido acesso aos "documentos", no momento em que se dirigiu à Delegacia para prestar depoimento e realizar o reconhecimento, de forma que, certamente, como usualmente acontece, foi fornecido o seu depoimento e termo de reconhecimento para assinatura, tratando-se de leigo, que desconhece das regras do processo penal. No mais, verifica que se trata de pessoa leiga e na época do reconhecimento sequer processo judicial existia para ser mostrado.

Por sua vez, não se verifica o concurso formal de crimes, uma vez que as testemunhas Harrison e Eliane não afirmaram que bens de sua propriedade foram subtraídos, além de não constar tal descrição da denúncia.

Por fim, não se verifica crime continuado em relação ao dos autos nº 1509297-32.2021.8.26.0224, pois ausentes as condições do art. 71 do CP, em especial serem os crimes subsequentes ou em continuação; uma vez que o que se observa são delitos autônomos.

Presente a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, pois ficou comprovado que o acusado e três coautores não identificados agiram previamente acordados, em que cada um anuiu na conduta do outro. Aliás, para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do art. 59 normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, restando a pena inalterada. Já na terceira fase presente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu Valdecir de Sales Virginio, qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira, com os reajustes legais.

Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena, tendo em vista se tratar de crime cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44 e 77 do Código Penal. Tendo em vista que o réu não permaneceu preso por este processo, deixo de aplicar o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

O réu permaneceu em liberdade durante a instrução, estando preso por outro juízo e não por este processo, de forma que, ao menos neste momento processual, não vislumbro motivos para preventiva.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais na forma da lei.

Deixo de fixar quantia mínima de reparação pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido na denúncia.

REMETA-SE cópia desta decisão para a vítima (CPP, art.201, § 2º).

Deixo de determinar o lançamento no rol de culpados em virtude da revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Guarulhos, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA